

한국수자원공사 상임감사위원

경고요구, 권고 및 통보

제 목 성과공유제 및 구매조건부 수의계약 금액 등 산정 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆처, ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 센터(처)

조 치 부 서 ≡≡≡≡처, ☆☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆처는 중소기업 기술개발 및 판로지원을 통한 혁신성장 견인을 위해 「중소기업 기술혁신 촉진법」 및 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 근거하여 [표 1]과 같이 중소기업 기술개발 지원제도(이하 “지원제도”라 한다)를 운영하고 있으며, 지원제도의 운영목적인 강소기업 육성 및 일자리 창출을 위해서 제도를 통해 개발된 우수한 제품이 구매로 이어질 수 있도록 수의계약 자격을 부여하고 있다.

[표 1] K-water 중소기업지원제도 현황

제 도 명		시행	지원실적(~'23.)	사업비 분담	지원 내용
성과공유제		'08.	157건	K-water 100%(과제성공 시) 중소기업 100%(과제실패 시)	성공 시 수의계약 2년 자격 부여
구매조건부	구매연계형 신제품개발	'04.	57건	정부 65% 이내, K-water 20% 이상, 중소기업 15% 이상	과제규모 최대 2년, 6억원 이내 (성공 시 수의계약 3년 자격 부여)
	공동투자형 기술개발	'13.	43건	정부·K-water 각 39.4%이내, 중소기업 21.2%이상	

자료 : 감사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「성과공유제 시행기준」 제36조(성과확정 업체와의 수의계약), 「구매연계형

신제품개발사업 관리기준」 제31조(사후관리 및 구매활성화), 「공동투자형 기술개발사업 관리기준」 제31조(사후관리 및 구매활성화)에 따라 각 과제 성공 시 수행 기업과의 수의계약 금액은 원가계산용역결과를 바탕으로 결정되며, 수의계약 범위는 성과공유과제 최종보고서 및 구매조건부 원가계산용역결과를 바탕으로 결정된다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2(예정가격의 작성)에 따라 계약담당자는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 미리 규격서 및 설계서 등에 따른 예정가격을 작성하여야 하며, 이에 따라 ☆☆☆☆☆처는 각 지원제도별 확정과제를 실제로 구매하는 각 부서에 수의계약 금액 및 범위를 안내하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 성과공유제 및 구매조건부 수의계약 금액 산정 부적정

‘물산업 ESG 추진사업 성과감사’(‘23. 2. 27.~’23. 3. 24.) 시 ‘22.~’23년간 성과공유제 수의계약 중 12건이 최종원가 대비 높은 단가 기준의 견적서로 설계가를 산정하여 약 3억원의 과다지출한 사례가 발견되어, 감사실에서는 ☆☆☆☆☆처에 성과공유제 과제 확정 시 수의계약 금액을 각 부서에 공지를 의무화하도록 제도개선을 요구하였고, 이에 ☆☆☆☆☆처는 동일사례의 재발방지를 위해 전 부서를 대상으로 안내공문을 2차례 시행 및 건설통합정보(CMS) 상 안내문구를 명시하였다.

그러나, 전 부서 대상 1차 안내공문 ‘성과공유제 성과확정과제 계약 관련 유의사항 알림’(☆☆☆☆☆처-3944, 2023. 9. 20.) 시행 이후에도 각 부서에서 성과공유

제 확정과제 수행기업과의 계약 시 수의계약 금액기준을 인지하지 못한 채 견적서 등을 바탕으로 설계를 수행하게 되었으며, 이로 인해 약 4억 6천만원이 과다 지출되었다.

즉, ☆☆☆☆☆처가 시행한 안내공문 및 건설통합정보(CMS) 상 안내문구로는 성과공유제 제품을 구입하는 각 부서에 수의계약 금액 정보를 적정히 전달하였다고 볼 수 없는 실정이다.

또한, 동 기간 내 구매조건부(구매연계형, 공동투자형) 성공과제의 수의계약건을 대상으로 동일사례를 감사한 결과, 총 2건의 계약으로 약 11백만원이 과다 지출한 사례가 확인되었다.

따라서, 각 부서에서 성과공유제 및 구매조건부 성공과제의 수의계약 시 적정 계약금액의 결정 과정에 있어 공정한 계약관리를 위해서는 관련 제도 주관부서인 ☆☆☆☆☆처의 구체적인 개선방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

나. 성과공유제 및 구매조건부 수의계약 범위 산정 부적정

'21년부터 현재까지 각 부서에서 성과공유제 확정과제 수행기업과의 계약 중 성과공유과제 최종보고서에 명시되지 않은 규격 등에 대하여 총 23건(약 4,670백만원)이 부적정하게 수의계약으로 진행한 사례가 확인되었다.

또한, 동 기간 내 구매조건부(구매연계형, 공동투자형) 성공과제의 수의계약건을 대상으로 동일사례를 감사한 결과, 구매조건부 원가조사보고서에 명시되지 않은 규격 등에 대하여 총 2건(약 230백만원)이 부적정하게 수의계약으로 진행한 사례가 확인되었다.

즉, 경쟁입찰을 통해 공정하게 공급 업체를 선정하여야 하는 경우임에도 각

부서에서 특정 업체와 수의계약을 체결하여, 타 업체들의 입찰 참여 기회를 박탈하는 등 공정한 거래 및 계약질서를 훼손하는 상황을 초래한 사실에는 변함이 없다.

따라서, 각 부서에서 성과공유제 및 구매조건부 성공과제의 수의계약 시 적정 계약범위의 결정 과정에 있어 공정한 계약관리를 위해서는 관련 제도 주관부서인 ☆☆☆☆☆처의 구체적인 개선방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

다만, 본 건은 수행기업의 경험부족으로 원가계산용역결과 내 특정 규격만 명시하여 야기된 문제로서 설계자의 고의성은 없다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

① ☆☆☆☆☆처는 감사의견을 수용하며, 각 부서에서 성과공유제 및 구매조건부 성공과제의 수의계약 시 적정 계약금액 및 계약범위가 결정될 수 있도록 제도관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

② ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 센터(처)는 K-water 수변전설비 설계지침 이행 및 전력설비 운영안정성 강화를 위해 리액터 보호장치, 변류기 2차 개방방지장치 등 사고보호 설비가 필요함에 따라 내역을 반영하였으며(증 73백만원), 전기실 내부 공간 활용을 위해 기동반 콘덴서를 2단 제작으로 설계한 내역(증 54백만원)은 기존 원가조사보고서 상 콘덴서(1단)와 비교시 적정 단가로 판단된다는 의견을 제시하였다. 그러나, 「성과공유제 시행기준」 제36조(성과확정 업체와의 수의계약)에 따라 추가되는 품목의 수의계약 금액은 원가계산용역결과를 바탕으로 성과공유과제 심

의위원회에서 결정되어야 하므로 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 센터(처)에서 자체 판단한 위
의견은 받아들이기 어렵고, 의견을 제시한 품목 외에도 적정원가 대비 과다하게
견적이 산정된 품목들이 다수 있다.

조치할 사항

① ≡≡≡≡처장은 관련 기준에 따른 적정 단가보다 높은 단가로 설계하여 공사
재정의 과다지출을 유발한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생략

② ☆☆☆☆☆처장은 향후 각 사업부서에서 성과공유제 및 구매조건부로서 수
의계약 발주 시 수의계약 금액 및 범위의 적정성에 대한 심의절차를 신설하시기
바랍니다. (권고)

③ ☆☆☆☆☆처장은 높은 단가 또는 수의계약 범위 외 내역에 대하여 견적을
제출한 수행기업 제재 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)